



Introducción

Tipos de Datos

Datos Agregados

Tendencias en
Severidad

Impacto de las
'Guidelines'

Datos

Individuales

Disparidades de
Género y Raza

'Crown Court
Sentencing
Survey'

Análisis de

Textos

Discriminación
por Religión

Modelos
Multinivel Cross-
Clasificados

Apuntes Finales

MetaEmpiriC CRIMINA

Posibilidades metodológicas para realizar sentencing en España:
Ejemplos de Inglaterra y Gales

Jose Pina-Sánchez



Tipos de Datos

Introducción

Tipos de Datos

Datos Agregados

Tendencias en
Severidad

Impacto de las
'Guidelines'

Datos

Individuales

Disparidades de
Género y Raza

'Crown Court
Sentencing
Survey'

Análisis de

Textos

Discriminación
por Religión

Modelos
Multinivel Cross-
Clasificados

Apuntes Finales

- Datos primarios
 - Casos simulados
 - Observaciones en juzgados



Tipos de Datos

Introducción

Tipos de Datos

Datos Agregados

Tendencias en
Severidad

Impacto de las
'Guidelines'

Datos

Individuales

Disparidades de
Género y Raza

'Crown Court
Sentencing
Survey'

Análisis de Textos

Discriminación
por Religión

Modelos
Multinivel Cross-
Clasificados

Apuntes Finales

- Datos primarios
 - Casos simulados
 - Observaciones en juzgados
- Datos secundarios agregados
 - Los mas comunes
 - ej. numero de sentencias de prisión al mes
- Datos secundarios individuales
 - Disponibles en ciertas jurisdicciones
 - Normalmente contienen información genérica del caso (tipo de crimen, violento, propiedad, drogas)
 - y del acusado (precedentes, género, raza/etnia)
 - El caso de la 'Crown Court Sentencing Survey'



Tipos de Datos

Introducción

Tipos de Datos

Datos Agregados

Tendencias en Severidad

Impacto de las 'Guidelines'

Datos

Individuales

Disparidades de Género y Raza

'Crown Court Sentencing Survey'

Análisis de Textos

Discriminación por Religión

Modelos Multinivel Cross-Clasificados

Apuntes Finales

- Datos primarios
 - Casos simulados
 - Observaciones en juzgados
- Datos secundarios agregados
 - Los mas comunes
 - ej. numero de sentencias de prisión al mes
- Datos secundarios individuales
 - Disponibles en ciertas jurisdicciones
 - Normalmente contienen información genérica del caso (tipo de crimen, violento, propiedad, drogas)
 - y del acusado (precedentes, género, raza/etnia)
 - El caso de la 'Crown Court Sentencing Survey'
- Análisis de textos
 - Supervisados
 - Automátizados



Datos Secundarios Agregados

Introducción

Tipos de Datos

Datos Agregados

Tendencias en Severidad

Impacto de las 'Guidelines'

Datos

Individuales

Disparidades de Género y Raza

'Crown Court Sentencing Survey'

Análisis de

Textos

Discriminación por Religión

Modelos Multinivel Cross-Clasificados

Apuntes Finales

- Disponibles en la mayoría de jurisdicciones
- Normalmente limitados a detectar tendencias de brocha gorda
 - En el tiempo (inflación penal?)
 - Comparativas entre áreas (consistencia?)
 - Comparativas entre tipos de acusados (discriminación?)



Datos Secundarios Agregados

Introducción

Tipos de Datos

Datos Agregados

Tendencias en Severidad

Impacto de las 'Guidelines'

Datos

Individuales

Disparidades de Género y Raza

'Crown Court Sentencing Survey'

Análisis de Textos

Discriminación por Religión

Modelos Multinivel Cross-Clasificados

Apuntes Finales

- Disponibles en la mayoría de jurisdicciones
- Normalmente limitados a detectar tendencias de brocha gorda
 - En el tiempo (inflación penal?)
 - Comparativas entre áreas (consistencia?)
 - Comparativas entre tipos de acusados (discriminación?)
- La evidencia generada es cuestionable
 - Presencia de 'factores de confusión'
 - Como sabemos que se trata de un cambio en el proceso judicial y no en el tipo de casos que son procesados?



Datos Secundarios Agregados

Introducción

Tipos de Datos

Datos Agregados

Tendencias en Severidad

Impacto de las 'Guidelines'

Datos

Individuales

Disparidades de Género y Raza

'Crown Court Sentencing Survey'

Análisis de Textos

Discriminación por Religión

Modelos Multinivel Cross-Clasificados

Apuntes Finales

- Disponibles en la mayoría de jurisdicciones
- Normalmente limitados a detectar tendencias de brocha gorda
 - En el tiempo (inflación penal?)
 - Comparativas entre áreas (consistencia?)
 - Comparativas entre tipos de acusados (discriminación?)
- La evidencia generada es cuestionable
 - Presencia de 'factores de confusión'
 - Como sabemos que se trata de un cambio en el proceso judicial y no en el tipo de casos que son procesados?
- Quizás genuinamente útiles para evaluar el impacto de ciertas intervenciones



Tendencias en Severidad

Introducción

Tipos de Datos

Datos Agregados

Tendencias en Severidad

Impacto de las 'Guidelines'

Datos

Individuales

Disparidades de Género y Raza

'Crown Court Sentencing Survey'

Análisis de

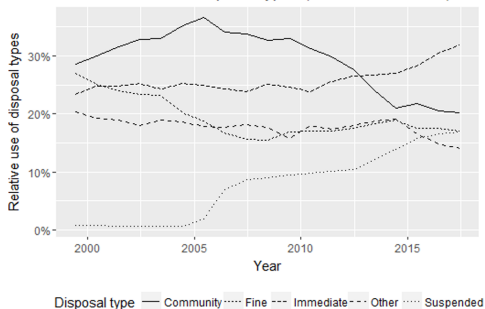
Textos

Discriminación por Religión

Modelos Multinivel Cross-Clasificados

Apuntes Finales

B - Relative use of disposal types (indictable offences)





Tendencias en Severidad

Introducción

Tipos de Datos

Datos Agregados

Tendencias en Severidad

Impacto de las 'Guidelines'

Datos

Individuales

Disparidades de Género y Raza

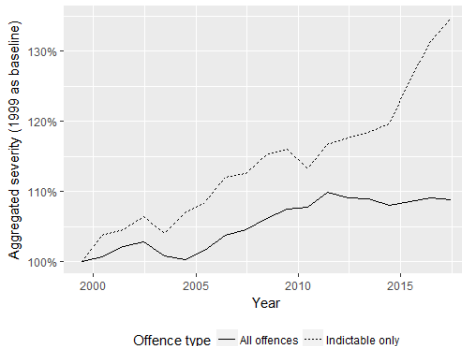
'Crown Court Sentencing Survey'

Análisis de Textos

Discriminación por Religión

Modelos Multinivel Cross-Clasificados

Apuntes Finales





Efecto Causal de las 'Guidelines'?

Introducción

Tipos de Datos

Datos Agregados

Tendencias en Severidad

Impacto de las 'Guidelines'

Datos

Individuales

Disparidades de Género y Raza

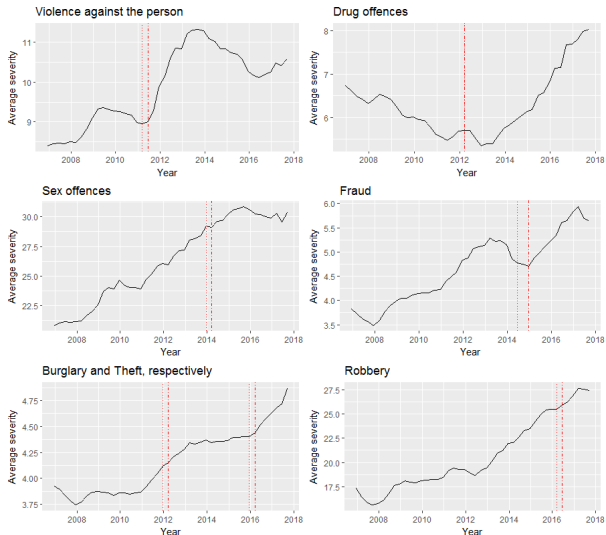
'Crown Court Sentencing Survey'

Análisis de Textos

Discriminación por Religión

Modelos Multinivel Cross-Clasificados

Apuntes Finales





Efecto Causal de las 'Guidelines'?

Introducción

Tipos de Datos

Datos Agregados

Tendencias en Severidad

Impacto de las 'Guidelines'

Datos

Individuales

Disparidades de Género y Raza

'Crown Court Sentencing Survey'

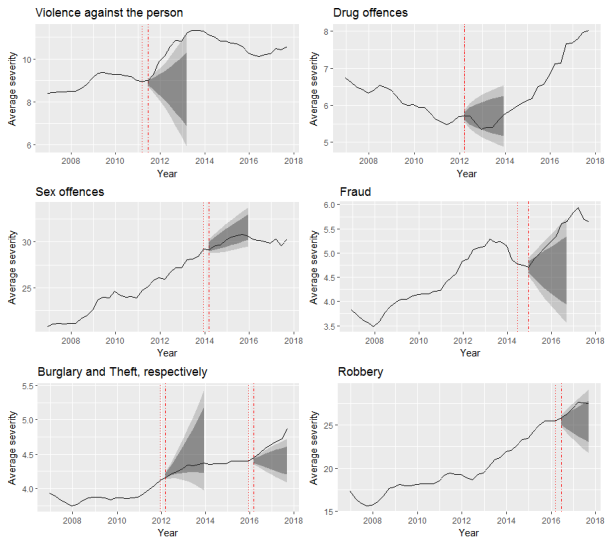
Análisis de Textos

Discriminación por Religión

Modelos

Multinivel Cross-Clasificados

Apuntes Finales





Datos Secundarios Individuales

Introducción

Tipos de Datos

Datos Agregados

Tendencias en
Severidad

Impacto de las
'Guidelines'

Datos

Individuales

Disparidades de
Género y Raza

'Crown Court
Sentencing
Survey'

Análisis de Textos

Discriminación
por Religión

Modelos
Multinivel Cross-
Clasificados

Apuntes Finales

- La gran mayoría de estudios de 'sentencing'
 - Casi todos procedentes de EEUU
 - La cuestión principal es la identificación de 'sentencing disparities'



Datos Secundarios Individuales

Introducción

Tipos de Datos

Datos Agregados

Tendencias en
Severidad

Impacto de las
'Guidelines'

Datos

Individuales

Disparidades de
Género y Raza

'Crown Court
Sentencing
Survey'

Análisis de Textos

Discriminación
por Religión

Modelos
Multinivel Cross-
Clasificados

Apuntes Finales

- La gran mayoría de estudios de 'sentencing'
 - Casi todos procedentes de EEUU
 - La cuestión principal es la identificación de 'sentencing disparities'
- Basados en modelos de regresión
 - Permite controlar variables relevantes
 - Normalmente: tipo de crimen, antecedentes, declaración de culpabilidad



Table 2. Logistic regression model for the likelihood of being sentenced to prison, for those convicted and sentenced for offences in 2015.

Effect	Odds Ratio	95% Confidence Limits		Cohen's D	Effect Size
Demographics	(Female)				
	Male	1.882 ***	0.632	0.597	0.349 M
	(Under 18)				
	18 to 21	4.014 ***	1.390	1.318	0.766 L
	22 to 25	4.728 ***	1.554	1.482	0.856 L
	26 to 30	4.901 ***	1.590	1.518	0.876 L
	31 to 40	4.354 ***	1.471	1.401	0.811 L
	41 to 50	3.399 ***	1.223	1.151	0.674 L
	51 and older	3.080 ***	1.130	1.053	0.623 L
	(White)				
Offender Group Reconviction Scale 4	BAME	1.492 ***	0.400	0.375	0.220 M
	Ethnicity not known	0.738 ***	-0.304	-0.378	0.168 S
	(Violence against the person)				
	Abseonding/bail	0.392 ***	-0.936	-1.015	0.516 L
	Acquisitive violence	13.279 ***	2.586	2.506	1.426 L
	Burglary (domestic)	6.129 ***	1.813	1.754	1.000 L
	Burglary (other)	1.751 ***	0.560	0.497	0.309 M
	Criminal damage	0.254 ***	-1.372	-1.433	0.756 L
	Drink driving	0.078 ***	-2.556	-2.639	1.409 L
	Drug	1.272 ***	0.241	0.170	0.133 S
	import/export/production	0.780 ***	-0.248	-0.283	0.137 S
	Drug possession/supply	0.004 ***	-5.427	-5.971	2.992 L
	Drunkenness	2.049 ***	0.718	0.672	0.396 M
	Fraud and forgery	0.969	-0.032	-0.116	0.017 S
	Handling stolen goods	0.625 ***	-0.470	-0.520	0.259 M
	Motoring offences	0.518 ***	-0.657	-0.716	0.362 M
	Other offences	0.545 ***	-0.608	-0.646	0.335 M
	Public order and harassment	7.740 ***	2.046	1.987	1.128 L
	Sexual (against child)	3.380 ***	1.218	1.156	0.672 L
	Sexual (not against child)	0.617 ***	-0.483	-0.517	0.266 M
	Theft (non-motor)	0.881 ***	-0.127	-0.192	0.070 S
	Vehicle-related theft	0.263 ***	-1.336	-1.721	0.737 L
	Welfare fraud				
Offending History	(No previous convictions or cautions)				
	Any previous convictions or cautions	1.337 ***	0.291	0.258	0.160 S
	Each additional previous conviction or caution	1.035 ***	0.035	0.034	0.019 S

*** Denotes statistical significance at $p < 0.01$; Effect Size is shown only for statistically significant effects.



Introducción

Tipos de Datos

Datos Agregados

Tendencias en Severidad

Impacto de las 'Guidelines'

Datos

Individuales

Disparidades de Género y Raza

'Crown Court Sentencing Survey'

Análisis de Textos

Discriminación por Religión

Modelos Multinivel Cross-Clasificados

Apuntes Finales

	Step One: Assessed Seriousness	Step Four: Guilty Plea Reduction	Final Sentence
Assessed seriousness			
Guilty plea reduction			
Step One Factors			
Deliberate harm			
Intent, serious harm			
Leading role gang			
Hostility age/gender			
Premeditation			
Racially motivated			
Hostility orientation			
Targeting vulnerable			
Use of a weapon			
Serious injury			
Sustained assault			
Vulnerable victim			
Lack premeditation			
Mental disorder			
Provocation			
Self-defence			
Subordinate role			
Injury less serious			
Step Two Factors			
Previous convictions (1-3)			
Previous convictions (4-9)			
Abuse of trust			
Against public			
On bail			
Dispose of evidence			
Victim forced leave			
Community impact			
Failure warnings			
Failure court orders			
Gratuitous degradation			
Location			
Whilst on licence			
Ongoing effect			
Presence of others			
Previous violence			
Timing of offence			
Under drugs/alcohol			
Address addiction			
Lack of maturity			
Good character			
Isolated incident			
Lapse of time			
Medical condition			
Mental disability			
Non-relevant conviction			
Primary carer			
Genuine remorse			
Single blow			
Step Four Factors			
First opportunity			
At magistrates			
Prior to PCMH			
At PCMH			
After PCMH			



Disparidades de Género

Introducción

Tipos de Datos

Datos Agregados

Tendencias en Severidad

Impacto de las 'Guidelines'

Datos

Individuales

Disparidades de Género y Raza

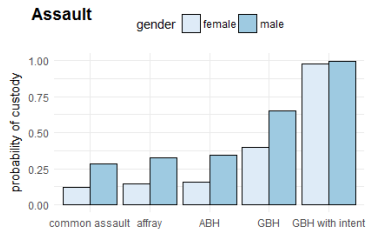
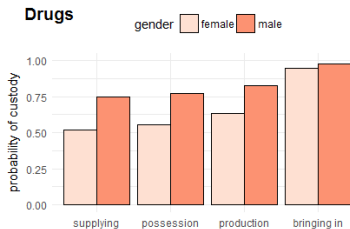
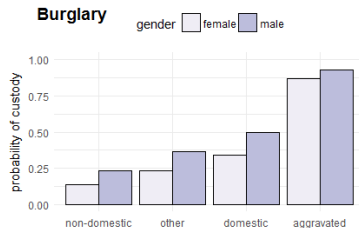
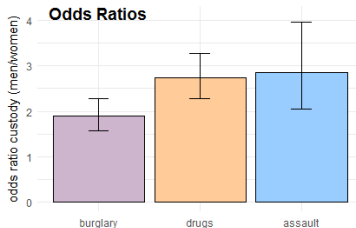
'Crown Court Sentencing Survey'

Análisis de Textos

Discriminación por Religión

Modelos Multinivel Cross-Clasificados

Apuntes Finales





Análisis de Textos Jurídicos

Introducción

Tipos de Datos

Datos Agregados

Tendencias en
Severidad

Impacto de las
'Guidelines'

Datos

Individuales

Disparidades de
Género y Raza

'Crown Court
Sentencing
Survey'

Análisis de Textos

Discriminación
por Religión

Modelos
Multinivel Cross-
Clasificados

Apuntes Finales

- Cada sentencia - en su totalidad o resumidamente - suele quedar registradas por escrito
- Estos textos se pueden convertir en bases de datos individuales de manera automática
 - Abarata los costes de generación de estadísticas
 - Ofrece la posibilidad de obtener información a menudo censurada



Introducción

Tipos de Datos

Datos Agregados

Tendencias en Severidad

Impacto de las 'Guidelines'

Datos

Individuales

Disparidades de Género y Raza

'Crown Court Sentencing Survey'

Análisis de Textos

Discriminación por Religión

Modelos Multinivel Cross-Clasificados

Apuntes Finales

THELAWPAGES.COM

TRUSTED LEGAL RESOURCES

Ad closed by Google

Stop seeing this ad

Why this ad?

HOME HEARINGS SENTENCES ADVICE DIRECTORY CPD/EVENTS JOBS COMMUNITY

ABOUT SEARCH CASES ADVANCED SEARCH CRIMINAL OFFENCES CASE LISTS PROSECUTION PRISONS POLICE CRIME MAPS MAXIMUM SENTENCES

Search Again | Results: 20044

1 2 3 4 5 6 7 ... 1002 1003 Next >

DATE	COURT	JUDGE	DEFENDANT	GENDER	AGE	INDICTMENT / OFFENCE	SENTENCE
27-10-2017	Central Criminal Court (Old Bailey)	Judge Rebecca Poulter QC	Shobdul Islam	Male	26 Years	Making and possessing indecent images of children Possessing an article/s for a purpose connected with terrorism Communicating false information with intent / Bomb hoaxes Encouragement of terrorism, directly or indirectly, inciting or encouraging others to commit acts of terrorism [2 counts]	Custodial immediate Custodial immediate Custodial immediate Custodial immediate
27-10-2017	Leicester Crown Court	Judge Nicholas Dean QC	Ezekiel Braithwaite	Male	20 Years	Murder	Custodial immediate
27-10-2017	Central Criminal Court (Old Bailey)	Judge Mark Lucraft QC	Mark Loveridge	Male	37 Years	Manslaughter due to diminished responsibility Unlawfully and maliciously wounding or causing grievous bodily harm (GBH) with intent	Custodial immediate Custodial immediate
26-10-2017	Blackfriars Crown Court	Mr Justice Alan Wilkie	Terence Barry	Male	44 Years	Conspiracy to murder	Custodial immediate
26-10-2017	Central Criminal Court (Old Bailey)	Judge Philip Alec Jackson Katz QC	Hong Chin	Male	46 Years	Acquisition, use or possession of criminal property Conspiracy to control prostitution / Causing or inciting prostitution for gain / Controlling prostitution for gain [2 counts] Trafficking in persons for the purposes of prostitution / Trafficking within the UK for sexual exploitation [2 counts]	Custodial immediate Custodial immediate Custodial immediate Custodial immediate
26-10-2017	Central Criminal Court (Old Bailey)	Judge Christopher Moss QC	Sabah Khan	Female	27 Years	Murder	Custodial immediate



Modelos Multinivel: Incluyendo Jueces

Introducción

Tipos de Datos

Datos Agregados

Tendencias en Severidad

Impacto de las 'Guidelines'

Datos

Individuales

Disparidades de Género y Raza

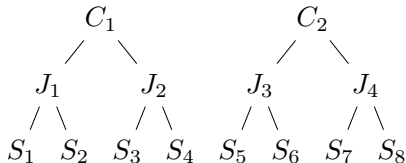
'Crown Court Sentencing Survey'

Análisis de Textos

Discriminación por Religión

Modelos Multinivel Cross-Clasificados

Apuntes Finales





Modelos Multinivel: Cross-Clasificados

Introducción

Tipos de Datos

Datos Agregados

Tendencias en Severidad

Impacto de las 'Guidelines'

Datos Individuales

Disparidades de Género y Raza

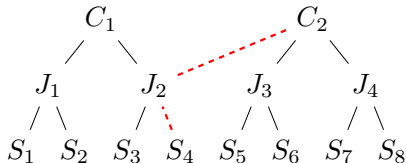
'Crown Court Sentencing Survey'

Análisis de Textos

Discriminación por Religión

Modelos Multinivel Cross-Clasificados

Apuntes Finales





Introducción

Tipos de Datos

Datos Agregados

Tendencias en Severidad

Impacto de las 'Guidelines'

Datos

Individuales

Disparidades de Género y Raza

'Crown Court Sentencing Survey'

Análisis de Textos

Discriminación por Religión

Modelos Multinivel Cross-Clasificados

Apuntes Finales

CENDOJ
CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN JUDICIAL

Buscador > Resultados

182980 resultados (0 máximo documentos a recuperar 200)

Ver 10 Fecha Resol[3..6]

ROJ: ATS 2612/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2612A

Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal - Municipio: Madrid - Ponente: FRANCISCO MONTERDE FERRER - Nº Recurso: 20629/2017 - Fecha: 19/03/2019 - Tipo Resolución: Auto

ROJ: ATS 2611/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2611A

Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal - Municipio: Madrid - Ponente: FRANCISCO MONTERDE FERRER - Nº Recurso: 20928/2018 - Fecha: 18/03/2019 - Tipo Resolución: Auto

ROJ: ATS 2823/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2823A

Nº de Resolución: 294/2019 - Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal - Municipio: Madrid - Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ - Nº Recurso: 3468/2018 - Fecha: 14/03/2019 - Tipo Resolución: Auto

RESUMEN: DECLINATORIA DE JURISDICCIÓN MOTIVOS: Infracción de ley, al amparo del art. 849.1º LECrim. Indebida aplicación del artículo 65.1.d LOPJ. Vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley.

ROJ: STS 755/2019 - ECLI:ES:TS:2019:755

Nº de Resolución: 141/2019 - Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal - Municipio: Madrid - Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR - Nº Recurso: 10569/2018 - Fecha: 13/03/2019 - Tipo Resolución: Sentencia

RESUMEN: * Robo en casa habitada. * Nulidad del juicio. * Prueba de ADN procedente, indebidamente denegada en la instancia.

ROJ: STS 766/2019 - ECLI:ES:TS:2019:766

Nº de Resolución: 139/2019 - Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal - Municipio: Madrid - Ponente: FRANCISCO MONTERDE FERRER - Nº Recurso: 226/2018 - Fecha: 13/03/2019 - Tipo Resolución: Sentencia

RESUMEN: Recurso de Casación contra Sentencia dictada por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional conociendo del recurso de aplicación interpuesto contra el Auto dictado por el Pleno de la Sala de lo Penal de la AN que, a su vez, estimó el recurso Auto dictado por el Juzgado Central de Instrucción nº 6, que había admitido la querrela, presentada por la hermana de un extranjero desaparecido en Siria, aceptando la competencia para conocer de la misma. Doctrina de la Sala a partir de la LO 1/2015.



Apuntes Finales

Introducción

Tipos de Datos

Datos Agregados

Tendencias en Severidad

Impacto de las 'Guidelines'

Datos

Individuales

Disparidades de Género y Raza

'Crown Court Sentencing Survey'

Análisis de Textos

Discriminación por Religión

Modelos Multinivel Cross-Classificados

Apuntes Finales

- Los procesos de decisión jurídicas se pueden - y deben - estudiar empíricamente
- Esencial para informar la toma de decisiones políticas
- Igualmente importante para aumentar la transparencia y confianza en las cortes
- La falta de datos de buena calidad limita las posibilidades de investigación
- En el propio interés de la judicatura está el colaborar en la generación de datos
- Donde no hay datos a nivel individual el mineado de textos jurídicos puede abrir nuevos caminos